

1500809-96.2021.8.26.0383

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Comarca: Nhandeara

Foro: Foro de Nhandeara

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... a condenação do réu no crime de furto duplamente qualificado. Caso entendimento contrário, que o réu seja condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo repouso noturno.

A Defesa, por seu turno, bradou que a pena seja mantida no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão, além da fixação do regime inicial, nos termos do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nhandeara

Foro de Nhandeara

Vara Única

Rua Raul Cardoso de Souza, 197, Nhandeara-SP - cep 15190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500809-96.2021.8.26.0383 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500809-96.2021.8.26.0383

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2300117/2021 - DEL.POL.NHANDEARA, 15447840 -

DEL.POL.NHANDEARA, 341/21/520 - DEL.POL.NHANDEARA, 342/21/520 - DEL.POL.NHANDEARA, 2300117 - DEL.POL.NHANDEARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO ERNESTO FREIRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Vistos.

PEDRO ERNESTO FREIRE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, I e II (escalada), do Código Penal, porque no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 19h15min., no estabelecimento comercial denominado "Lajes São José", à Rua Gabriela Fontes Gonçalves, nº 508, neste município e comarca de Nhandeara, mediante rompimento de obstáculo (fls.57/58) e durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, no caso, a caminhonete GM/Chevrolet D10, placas CND4936/Nhandeara, avaliada em R\$ 31.000,00 (fls. 43), duas tesouras grandes de cortar vergalhões e uma roçadeira marca Stihl avaliados em R\$ 1.100,00 (fls. 44) e materiais para

confeccionar lajes que estavam na caminhonete, em prejuízo de JOSÉ FERNANDES MOLINA.

Recebida a denúncia em 28 de março de 2022 (fls. 86/87), o réu foi regularmente citado (fls. 154) e apresentou resposta a acusação (fls. 157/158).

Ausentes às hipóteses de absolvição sumária do artigo 397, do Código de Processo Penal, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 167/168).

No curso da instrução criminal, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e, ao final o réu foi devidamente interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação do réu no crime de furto duplamente qualificado. Caso entendimento contrário, que o réu seja condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo repouso noturno.

A Defesa, por seu turno, bradou que a pena seja mantida no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão, além da fixação do regime inicial, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade ficou plenamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04, 05/06, e 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), imagens (fls. 33/35), auto de entrega (fls. 36), laudos periciais (fls. 37/41 e 55/58), auto de avaliação (fls. 43/44), bem como pela prova oral coligida, não restando, portanto, nenhuma dúvida acerca da efetiva ocorrência do delito em questão. O mesmo se diga quanto à autoria. Senão vejamos.

A vítima, José Fernandes Molina, ouvida em juízo, relatou que: "Ele atualmente estava trabalhando uns dias comigo, né, pediu serviço. O Pedro estava trabalhando comigo por uns dias, pediu serviço, que estava situação difícil e eu dei o serviço pra ele, e ele trabalhou, eu acho que oito, nove dias, e no décimo dia ele não compareceu, liguei para ele, ele falou que não estava bem, aí a noite a partir das sete alguma coisa da noite, pelo registros das câmaras, ele pulou dentro da empresa, ele tinha conhecimento, abriu o depósito pegou o "tesourão", cortou o cadeado e furtou a caminhonete, e a caminhonete estava carregada com material que se chama lajes, para ir para Votuporanga fazer entrega, no valor de mil e quinhentos reais tinha de mercadoria em cima, e também me furtou dois "tesourões" que custa mais ou menos, aproximadamente uns oitocentos reais cada um, uma roçadeira na faixa de três a cinco mil reais, que também essa não conseguimos localizar, e essa caminhonete, e deu outros danos também, parte elétrica que danificou tudo, nós tivemos que consertar, rompeu lacre de placa e foi isso aí. Só a caminhonete. Isso, a bateria foi localizada, não teve problema, ele devolveu, o lacre ele foi rompido quebrou a placa, a mercadoria que estava em cima de lajes, ele jogou tudo no canavial, deu perda total, nós achamos localização, mas não aproveitou nada, então teve essa perda aí, ele deu mais ou menos um prejuízo de uns sete a dez mil reais mais ou menos. Ele pulou por cima do alambrado, e ele como que almoçava na empresa, ele já sabia onde ficavam a chave, ele provavelmente deve ter tirado cópia, e "amoitou" dentro do banheiro, pelo que nós vimos nas câmeras, ele catando uma chave, abriu o depósito e foi onde que ele teve acesso a esses material para cortar o cadeado para sair com a caminhonete e fez a ligação direta. Isso, ele cortou o com o próprio "tesourão" da empresa, que a gente usa para o nosso trabalho. Isso exatamente, foi numa segunda-feira, eu não me lembro certinho se era

o nono ou no décimo dia de trabalho que ele iria comparecer, aí liguei para ele, ele falou que não estava bem, eu falei: "Então tudo bem, fica em casa, recupera e amanhã se você puder, você volta para o trabalho", aí a noite ele foi furtar ela. Não, nunca gozou nada sobre isso, aparentemente parecia ser muito idôneo, né, por isso que até assim, eu dei serviço para ele, que ele pediu serviço disse que estava precisando, tinha que pagar pensão e acabei ficando comovido com isso, e dei o serviço para ele. Não tinha, não."

A testemunha de acusação, Alexandre Jeferson de Oliveira, ouvido em juízo, narrou que: "Então, ele esteve lá, eu tenho uma lanchonete, eu tenho um comércio de salgado e trabalho com compra e venda e troco também, e ele esteve lá, e eu não estava no meu comércio naquele momento, e ele conversou com um genro meu, a respeito da caminhonete, que ele teria uma caminhonete para vender, que ela teria um certo valor em documento e tal, que teria que ser feita a documentação, que tinha muito valor, e aí eu cheguei lá e ele estava lá no meu comércio, e eu falei para ele: "Eu preciso ver, ver a caminhonete e tal, preciso puxar e fazer levantamento sobre documentação, tudo", e fui lá para ver, chegando lá eu vi que a caminhonete não tinha placa, falei para ele: "Assim não tem como ter uma negociação, porque não tem como puxar a caminhonete, no caso para saber valores, procedência", e aí foi onde os policiais chegaram. Do seu Pedro. Não, porque no momento ali, ele não tinha falado pra mim que essa caminhonete não tinha placa, eu só vi na hora lá, hora que nós chegamos, eu até indaguei com ele, eu falei: "Sem placa, a caminhonete é impossível você saber uma procedência", eu falei para ele: "Assim não tem como fazer uma negociação", foi a hora que chegaram os policiais. Não, pra mim nada, falaram com ele, comigo só pegaram a minha documentação, verificaram eu, e só mais nada, pra mim não falaram nada não. Então, aí foi o que eles falaram, que a caminhonete que estava com ele era roubada, tudo, e até então eu não sabia, porque pra mim tinha uma caminhonete normal. Para mim nada, para mim só falaram a respeito dela, que ele tinha pego ela, não sei em Nhandeara, então não sei bem assim, não falaram nada específico para mim."

Em seu interrogatório, o réu Pedro Ernesto Freire, alegou que: "Trabalhava. Então, eu estava na firma, eu estava como ajudante. Eu ganhava, acho que era oitenta reais o dia. Isso. Então assim, eu estava trabalhando com ele já fazia uns dias já, e eu estava, porque todo tempo, na verdade negócio de oito a nove anos atrás, então eu passei por um tratamento, eu era usuário de drogas, dependente químico, então eu fiquei sete anos sem fazer nada errado, tanto que eu trabalhei registrado, eu sou operador de máquinas, eu trabalho com caminhão, tudo, eu estava trabalhando firme sem usar droga, nada, e eu fui para lá na casa dos meus pais, eu estava trabalhando e ele falou que ia me dispensar que era para mim poder ficar até no final de semana, que ia estar me dispensando, e eu tive uma discussão com a minha família assim sobre coisas particulares, e final de semana eu bebi e usei drogas, tive uma recaída na droga aonde foi que eu fiz essa besteira. Não. Eu quero falar sim, eu estou arrependido pelos meus atos, fiz de cabeça quente devido por causa da droga, da bebida, e foi uma loucura mesmo, porque se puxar a minha antecedente de sete anos, eu fiquei sete anos sem fazer nada, sem arrumar problema com a justiça, nada, eu trabalhei registrado certinho, e foi um momento assim sem pensar mesmo, por causa da bebida e da droga. Se eu não me engano, doutor, eu acho que é de oito anos a nove anos atrás, faz tempo. Isso, acho que tinha saído pra mim serviço comunitário, umas multas para mim pagar, e como eu trabalhando em firma e usina não tinha como eu fazer, eu deixei rolar, daí foi que saiu o mandado de prisão para mim. Sim, confessei. Não, não jamais."

Ora, diante de tais circunstâncias, considerando que a confissão do réu mostrou-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, não resta outro caminho a seguir que não a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia.

A vítima foi firme e convergente ao descrever, tanto ao ser ouvida na Delegacia

(fls. 42), quanto em Juízo, a conduta praticada pelo réu com riqueza de detalhes. E, não há nos autos nada que demonstre que ela teria interesse em prejudicar o acusado, imputando-lhe falsamente a prática deste crime. Quanto à qualificadora imputada, verifico que o rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal), restou plenamente configurado, conforme laudo pericial de fls. 55/58.

O conjunto probatório é fraco com relação à qualificadora da escalada (artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), de modo que a mesma deve ser afastada.

Embora também não haja dúvidas de que o crime realmente tenha ocorrido durante o repouso noturno, entendo que, em se tratando de furto qualificado, não se pode aplicar a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade e não havendo, no caso em tela, qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, deve mesmo o réu ser condenado pelo delito descrito na denúncia.

Passo, agora, à dosimetria da pena.

Atendendo aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal, em face da reincidência do réu (fls. 218/221), elevo sua pena base em 1/3 (um terço), o que resulta uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Atenuo a pena do réu em 1/6 (um sexto), pois reconheço presente a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, o que resulta uma pena 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pena esta que torno definitiva por não haver outras circunstâncias modificadoras aplicáveis.

Deixo de proceder a segunda operação em relação a pena de multa por perfilhar do posicionamento que deve ela ser dosada apenas com base nas circunstâncias judiciais.

Em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, fixo no mínimo legal o valor unitário dos dias-multa, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizando-se na forma da lei.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, declaro o réu PEDRO ERNESTO FREIRE como incurso no artigo 155, §4º, I do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direitos diante da reincidência específica do acusado (fls.218/221). Impossível também, em face do artigo 77, inciso I, do Código Penal, a aplicação do sursis.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se seu nome no rol dos culpados e expeçam-se guias de recolhimento, encaminhando-as ao Juízo da Execução Criminal competente nos termos do Comunicado CG 628/2022.

Custas ex lege.

Publique-se e Intime-se.

Nhandeara, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA